



RESOLUCION NUMERO 02270 DE 19
(28 MAR. 1968)

EL GERENTE GENERAL

DEL

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las que le confiere la Ley 135 de 1961, y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos baldíos hecha por el Señor **TIODICELO CALDERON** acreditandose a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a **TIODICELO CALDERON**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° **1674574** de **MILAN**, el terreno baldío denominado **LUCITANIA # 2**, ubicado en el paraje de **CUSUMBA**, Municipio de **CAQUETA**, Departamento de **CAQUETA**, Comisaria de **CAQUETA**, Intendencia Nacional de **CAQUETA**, cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en **CUARENTA (40)** hectáreas **00** metros cuadrados, e individualizado por los siguientes linderos:

ORIENTE. Se parte de un mojón de madera que se clavó en las convergencias de los linderos de terrenos en solicitud del mismo peticionario y con la que se está identificando se midieron N 44°E se midieron 300 m. colindando con JORGE CHICUE hasta el mojón # 2. Y de aquí con dirección N 10°W se midieron 120 m. colindando con NICACIO ALVIRA hasta el mojón # 3. Y de aquí con dirección N 15°W se midieron 200 m. colindando con NICACIO ALVIRA hasta el mojón # 4. **NORTE.** Y de aquí con dirección N 60°W se midieron 275 m. colindando con NICACIO ALVIRA hasta el mojón # 5. Y de aquí con dirección N 70°W se midieron 180 m. colindando con NICACIO ALVIRA hasta el mojón # 6. **OCCIDENTE.** Y de aquí con dirección S 35°W se midieron 717 m. colindando con SALOMON ORTEGA hasta el mojón # 7. **SUR.** Y de aquí con dirección 70.30 W se midieron 697 m. colindando con terrenos en solicitud de adjudicación del mismo peticionario hasta el mojón # 1 el cual sirvió como punto de partida.

Este predio se halla localizado en el Corregimiento de MILAN.

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano Registrado en el INCORA con el N° **31858**, que se declara incorporado a la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La adjudicación ~~se queda~~ amparada por la presunción de derecho establecida en el artículo sexto, de la Ley 97 de 1946 por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace ~~diez~~ años.

ARTICULO TERCERO.- Es entendido que la presente adjudicación queda sujeta a todas las disposiciones incorporadas al régimen legal de baldíos, de bosques y de aguas de uso público, así como a todas las normas de carácter legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la nación y obligaciones a cargo de los adjudicatarios de tierras baldías. Igualmente quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros poseedores conforme a las leyes vigentes.

ARTICULO CUARTO.- Envíese el original de esta Resolución al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito respectivo para que de acuerdo con el Artículo 77 del Código Fiscal, una vez registrada, sea devuelto al Instituto para los efectos del Artículo 63 del mismo Código.

ARTICULO QUINTO.- Contra esta providencia proceden : la acción especial consagrada en el Artículo 38 de la Ley 135 de 1961, en virtud de la cual los Procuradores Agrarios o cualquiera otra persona puede demandar la declaratoria de nulidad ante el correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de los dos años siguientes a la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial, las demás acciones contencioso administrativas y, por la vía gubernativa, el recurso de reposición dentro de los (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal al adjudicatario o desde la desfijación del Edicto, según el caso.

ARTICULO SEXTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), el terreno que por esta Resolución se adjudica queda sujeto a las servidumbres pasivas del tránsito, caminos, acueductos, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes; pero quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio del mismo, los terrenos que continúen siendo del dominio del Estado.

ARTICULO SETIMO. Reconócese como apoderado del peticionario al doctor ARGEMIRO MARTINEZ VICA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá, DE., a

POR EL GERENTE GENERAL

ASQ/dr.

JOAQUIN VANIN TELLO
Subgerente Jurídico

Carlo Landy Ramon

DIVISION DE ADJUDICACIONES
Jefe

EXPEDIENTE # 13333

NOTIFICACIONES

Bogotá, D.E.,

En la fecha notifiqué personalmente la Providencia anterior al Señor Personero Municipal. Impuesto Firma manifestando:

En la fecha notifiqué la providencia anterior al señor:

EL PERSONERO MUNICIPAL

EL SECRETARIO

REGISTRO

Oficina de Registro del Circuito de _____

Registrado hoy _____

En el Libro _____ Tomo _____

Página _____ Partida _____

EL REGISTRADOR

Advirtiendole que contra ella además de las acciones contencioso administrativas, procede el recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes.

Impuesto Firma Manifestando _____

EL NOTIFICADO

EL SECRETARIO